

1000094-43.2021.8.26.0438
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Contratos Bancários
Magistrado: HEBER GUALBERTO MENDONCA
Comarca: Penápolis
Foro: Foro de Penápolis
Vara: 4ª Vara
Data de Disponibilização: 07/12/2022

... pessoais (não impugnados e sem alegação de perda ou furto; juntaram cópia de comprovante de endereço, também não impugnadas. 3. O autor vale-se da gratuidade de justiça para protelar o resultado da demanda, por meio de uma prova que seria realizada às expensas do Estado. Prova inútil, impertinente e irrelevante para formação do convencimento do juiz que deve ser rejeitada. Malícia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Penápolis
Foro de Penápolis
4ª Vara
Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000094-43.2021.8.26.0438 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1000094-43.2021.8.26.0438
Classe - Assunto
Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários
Requerente:
Milton Barbieri Peres
Requerido:
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.a.
Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEBER GUALBERTO MENDONCA

I) Do Relatório

Trata-se de ação declaratória cc obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, ajuizada por Milton Barbieri Peres em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A.

Aduziu a parte autora que é beneficiária do Regime Geral de Previdência Social, sendo que ocorreram, inadvertidamente, em seu benefício, alguns descontos, ordinários e mensais, sem que houvesse contratado ou autorizado qualquer serviço passível de gerar tais descontos.

Após consulta, descobriu que os indigitados valores foram descontados em favor do Banco Réu, relativos à concessão de empréstimo consignado, referente ao Contrato nº 195703051.

Relata que não se recorda de qualquer tipo celebração de contrato de empréstimo com o banco a fim de justificar tais descontos.

Requeriu concessão de tutela de urgência antecipada a fim de obstar os descontos mensais do empréstimo.

Assim, inconformada com tal situação, requereu a total procedência dos pedidos para que seja declarada a inexigibilidade do contrato acima indicado, condenando a parte ré na devolução em dobro dos valores indevidamente debitados, ainda no pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 10.000,00. Pugnou pela inversão do ônus da prova e pela concessão da gratuidade da Justiça.

Deu à causa o valor de R\$ 22.121,59 (fls. 1/8).

Juntou procuração e documentos (fls. 9/16).

Decisão proferida, concedendo à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, indeferindo, por ora, o pedido de tutela antecipada e determinando a citação da parte ré (fl. 18/19).

O requerente noticiou a incorporação pelo o banco Santander S/A e requereu a habilitação do seu patrono (fls. 22/23). Juntou documentos (fls. 24/283).

Citada (fl. 21), contestou a ré o pedido.

Preliminarmente, alegou conexão e ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou a lisura da contratação. Requereu a improcedência do pedido. Alternativamente, a compensação do valor devido ao Banco com eventual condenação e verbas de sucumbência (fls. 287/294).

A parte autora não se opõe ao pedido de habilitação (fl. 296).

Manifestação do banco réu, requerendo a juntada de comprovante de recolhimento de TAXA DE MANDATO, no valor de R\$ 23,70 (fl. 297).

Em sede de réplica, a parte autora apresentou manifestação sobre a contestação (fls. 301/315).

O réu apresentou manifestação. Preliminarmente, alegou inépcia da petição inicial (ausência de comprovante de endereço) e litigância de má-fé (fls. 316/321).

Decisão proferida, determinando a intimação da patrona substabelecida a comprovar prévio e inequívoco conhecimento do cliente acerca de haver Renan Gonçalves Antunes (OAB/SPnº 332.729) substabelecido SEM reserva de poderes a patrona que subscreve a inicial (fls. 322/323).

Juntada de declaração do requerente dando ciência ao substabelecimento (fls. 328/331).

Decisão proferida, determinando que no prazo de 15 dias, providencie o banco réu a juntada aos autos do contrato e TED do referido empréstimo (fl. 332).

O banco manifestou-se, requerendo que sejam julgados os pedidos da autora, totalmente improcedentes (fls. 334/337). Juntou documentos (fls. 338/355).

Por conseguinte, a parte autora requereu que a instituição financeira apresente as vias originais dos contratos e demais documentos constantes dos autos em cartório (fls. 358/363).

Proferida decisão, determinado às partes que se manifestassem sobre as assinaturas apostas na procuração ad judicium, RG e contrato (fl. 364), o que se deu às fls. 367/369 e 370/372.

Decisão, determinando que no prazo de 15 dias, providencie o banco réu a juntada aos autos de documento que comprove o depósito do empréstimo na conta bancária da

autora, TED (fl. 373).

O banco réu enfatizou a legalidade da contratação e requereu que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da parte autora (fls. 376/377). Juntou documentos (fl. 378).

A parte autora solicitou que seja deferida a perícia e que o requerido seja intimado para apresentar a via original do suposto contrato (fls. 382/383).

II) Da Fundamentação

1 - Das preliminares.

1.1 - Da alegada ausência de interesse de agir.

Impertinente a falta de interesse de agir, sendo, no presente caso, desnecessária a provocação da via administrativa, já que a resistência à pretensão inicial restou delineada no corpo da contestação, na qual se bate pela higidez do contrato/débitos.

1.2 - Da conexão

Não há a conexão invocada na contestação (fl. 288), dado que o número de processo mencionado pelo requerido refere-se ao presente feito e não a terceiro processo.

1.3 - Da alegada inépcia da inicial.

Não se sustenta a alegada inépcia da inicial por desrespeito ao art. 330, §2º, do CPC, vez que a parte autora trouxe comprovante de residência junto à inicial (fl.10), sendo nítido que, ao constar, na inicial a Rua José Perez Mendonça, incorreu em mero erro material, dado que o correto é Rua José Diniz Mendonça, mesmo endereço constante do contrato.

Preliminares afastadas, pelo que passo à análise do mérito.

2) Inicialmente, desnecessária a realização de perícia grafodocumentoscópica, vez que a assinatura aposta no contrato e a que consta nos documentos trazidos aos autos pela própria parte autora são similares, situação esta que corrobora a regularidade da contratação e o afastamento da alegação de desconhecimento do contrato de empréstimo.

De fato, as assinaturas constantes do RG de fl. 11, contrato de fls. 340, 349 e procuração ad judícia de fl. 9 são praticamente idênticas, conforme "prints" colacionados na decisão de fl. 364.

Nesse sentido:

CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO. DANO MORAL. 1. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento imediato da lide que prescinde da realização de prova pericial, diante das inúmeras provas apresentadas pelos réus. Cerceamento de defesa não caracterizado. 2. Além de as assinaturas constantes nos contratos serem absolutamente similares à do autor, suas alegações são completamente inverossímeis. Nenhum fraudador se especializaria na assinatura do autor, sem angariar nenhuma vantagem. Os valores dos empréstimos foram depositados em favor do autor. Além disso, os réus apresentaram não só cópia de documentos pessoais (não impugnados e sem alegação de perda ou furto; juntaram cópia de comprovante de endereço, também não impugnadas. 3. O autor vale-se da gratuidade de justiça para protelar o resultado da demanda, por meio de uma prova que seria realizada às expensas do Estado. Prova inútil, impertinente e irrelevante para formação do convencimento do juiz que deve ser rejeitada. Malícia que não passa despercebida. 4. Não vinga, entretanto, a pretensão de reparação por danos morais ou devolução em dobro de valores. Afinal, a parte autora sacou as mencionadas importâncias, cabendo arcar com o pagamento do crédito usufruído. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1002466-45.2020.8.26.0358; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol - 2ª Vara; Data do Julgamento: 10/03/2021; Data de Registro: 10/03/2021)

3 - Assim, passo ao julgamento imediato da lide que prescinde da produção de outras provas.

Comprovou a ré haver a parte autora contraído empréstimo sob nº 195703051, ADÊ 01279720 datado de 31/03/2020, no valor liberado de R\$ 1.741,83, conforme cédula de crédito bancário de fls. 338/340; RG de fl. 341; demonstrativo de evolução da dívida (fls. 345/347).

Como se vê, a parte ré trouxe aos autos prova no sentido da existência de negócio jurídico entre as partes e da origem da dívida, de sorte que inaplicável a legislação consumerista da inversão do ônus da prova por ausência de verossimilhança nas alegações da parte autora, sendo forçoso reconhecer a regularidade do débito e, em consequência, a ausência de ilícito imputável ao réu.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de improcedência. Apelo do autor. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. Origem da dívida efetivamente demonstrada pelo apelado. Documentos acostados aos autos que demonstram a existência de débito decorrente de contratação de cartão de crédito e renegociação da dívida. Telas sistêmicas aptas a fundamentar a regularidade do débito. Inadimplência verificada. Legítima inserção de restrição perante aos órgãos de proteção ao crédito. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1031547-97.2017.8.26.0114; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2020; Data de Registro: 07/10/2020)

APELAÇÃO - CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO - Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito e indenização por negativação indevida - Inadmissibilidade - Prova contundente da existência de relação jurídica e do débito discutido em juízo - Contrato de depósito, cartão de crédito e renegociação de dívida acumulada em conta corrente - Ausência de ilícito imputável ao réu - Dívida existente. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1005156-35.2018.8.26.0223; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APONTAMENTO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Origem da dívida efetivamente demonstrada pelo apelado. Documentos acostados aos autos que demonstram a existência de dívida decorrente de contratação de cartão de crédito e renegociação de débito. Telas sistêmicas aptas a fundamentar a regularidade da dívida. Inadimplência verificada. Legítima inserção de restrição perante aos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral não configurado. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Caracterização. Requisitos presentes. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1026024-36.2019.8.26.0405; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020).

A propósito, insta consignar que, após identificar uma verdadeira "avalanche" de processos de igual natureza nesta comarca - normalmente casos em que não se reconhece o débito sob alegação de nunca ter se mantido relação jurídica com a financeira ou, mesmo com relação "positiva", sem o reconhecimento da legitimidade de uma operação bancária/financeira específica - teve por bem o Juízo a cautela de rever seu posicionamento e adotar entendimento mais "restritivo" ao consumidor na hipótese em que a ré traz ao feito documentos cujo confronto efetivamente permite a conclusão de que a parte aderiu ao débito questionado. É o caso dos autos. Quanto ao numerário recebido, incontroverso, dado que, podendo a parte autora juntar extratos bancários para provar o não recebimento do valor quando do contrato, preferiu manter-se inerte, o que só robustece a improcedência de seu pedido.

Assim, resta apenas a conclusão de que a demanda improcede e que a parte autora, única que poderia saber com certeza absoluta que assinou o contrato, adotou conduta incompatível com o direito de litigar, buscando se beneficiar de eventual erro na condução processual para anular contrato que sabia válido, culminando na adequação de sua conduta àquelas tipificadas nos incisos II e III do artigo 80 do Código de

Processo Civil.

Portanto, configurada está a litigância de má fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, fixo a penalidade no valor correspondente a 5% do valor da causa.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Ocorrência - O autor, na petição inicial, afirmou que desconhecia a contratação de serviços com a empresa ré, a qual foi comprovada nos autos - Litigância de má-fé configurada, nos termos do art. 80, II, do CPC - Penalidade prevista no art. 81, "caput", do CPC, correspondente a 5% do valor da causa, mantida - Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil - Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, majorados para 12% (doze por cento) - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1002307-72.2017.8.26.0596; Relator (a): Plínio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Serrana - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/02/2021; Data de Registro: 26/02/2021)

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - CABIMENTO DA MULTA NO CASO VERTENTE - CARTÃO DE CRÉDITO - PROVA DA CONTRATAÇÃO E EFETUAÇÃO DAS COMPRAS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA APELADA. Desnecessária a produção da prova grafotécnica, como requerido pela Riachuelo, pois que os documentos juntados aos autos são prova bastante da contratação do cartão de crédito pelo requerente, cartão com o qual fez compras e deixou de pagar por elas. Caso tenha (ou tivesse) pago, era seu o ônus de prová-lo, a partir da juntada do respectivo recibo. ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. - RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO. APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA - VALOR ARBITRADO PARA MULTA - REDUÇÃO DE 10% PARA 9% SOBRE O VALOR DADO À CAUSA EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - RECURSO PROVIDO NESTE PONTO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1119360-73.2018.8.26.0100; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020)

III) Do Dispositivo

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado nos autos da ação declaratória cc obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, ajuizada por Milton Barbieri Peres em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, pelo que DECLARO a existência do negócio jurídico entabulado entre as partes, qual seja, empréstimo consignado sob nº 195703051, ADÊ 01279720.

CONDENO a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observando tratar a parte autora de beneficiária da gratuidade da Justiça.

CONDENO a parte autora, nos termos do art. 80, II, do CPC, a pagar penalidade por litigância de má-fé no valor correspondente a 5% do valor da causa em favor da parte ré, atentando-se ao art. 98, §4º do CPC.

P.I

Penápolis, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA